

퇴직금지급규정(FR-007-12)

[제 정 1996. 08. 08]
 [1차개정 1997. 03. 28]
 [2차개정 1999. 12. 15]
 [3차개정 2010. 03. 03]
 [4차개정 2022. 12. 22]

제1조(목적) 이 규정은 광주과학기술원(이하 “광주과기원”이라 한다)의 퇴직금 지급에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용대상) 이 규정은 광주과기원의 상근임원 및 교직원에게 적용한다.

제3조(지급조건) ① 이 규정의 퇴직금은 만 1년 이상 근속한 자가 퇴직할 경우에 지급한다. 다만, 제4조 제2항 제4호의 경우는 본인의 희망에 따라 지급할 수 있다.

② 1년 이상 근속한 자에 대하여는 제1항의 규정에도 불구하고 퇴직전 근무기간에 대해 퇴직금을 매년 정산하여 지급한다.<신설 1999. 12. 15>

제4조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

① “교직원”이라 함은 교원인사규정 제3조와 직원인사규정 제3조의 규정에 정하는 바에 의한다.

② “퇴직”이라 함은 다음 각호의 1에 해당하는 경우를 말한다.

1. 사망
2. 사직
3. 면직
4. 교원인사규정 제8조와 직원인사규정 제8조의 규정에 의한 계약기간의 만료
5. 정관 제33조의 규정에 의한 광주과기원의 해산

③ “평균임금”이라 함은 연간 지급되는 연봉총액의 12분의 1로 하며, 학자금보조비를 제외한다.<개정 1999. 12. 15>

제5조(퇴직금의 지급기준) 상근임원 및 교직원의 퇴직금은 근속년수 1년당 1개월(30일분)의 평균임금을 지급한다.<개정 1999. 12. 15>

제6조(근속년수의 계산) ① 근속년수는 상근임원 또는 교직원으로 임명된 날로부터 퇴직한 날까지를 계산하되, 계약기간 만료로 인하여 퇴직금을 지급받은 자가 재임용되었을 경우 근속년수의 계산을 재임용일로부터 계산한다. 이 경우 6개월 미만은 2분의 1년으로 하고, 6개월 이상 1년 미만은 1년으로 한다.<개정 1999. 12. 15>

② 정직 및 무급휴직기간은 제외하되 병역법에 의한 병역의 복무를 필하기 위하여 징집 또는 소집된 기간은 근무년수에 포함한다.

③ 퇴직전 미리 퇴직금을 정산할 경우 정산이후의 퇴직금 산정을 위한 근속년수는 퇴직금 정산일 이후부터 새로이 기산한다.<신설 1999. 12. 15>

제7조(퇴직금의 지급제한) ① 업무와 관련하여 금고 이상의 형을 받았거나 징계처분에 의하여 면직된 자에 대하여는 퇴직금을 50/100 감하여 지급한다.

② 제1항의 경우 지급하여야 할 금액이 근로기준법 제28조의 규정에 의한 최저기준액보다 저액일 경우에는 그 최저기준에 상당하는 금액을 지급한다.

제7조의2(임원 퇴직금의 지급제한) ① 임원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 퇴직금의 50/100 감하여 지급한다.

1. 재직 중의 사유(직무와 관련이 없는 과실로 인한 경우 및 정당한 직무상의 명령에 따르다가 과실로 인한 경우는 제외한다)로 금고 이상의 형이 확정된 경우

2. 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제22조, 제48조제4항 및 제8항, 제52조의3에 따라 해임된 경우

3. 광주과학기술원 정관 제19조(임원의 결격사유)에 해당하는 경우

② 제1항에 따라 퇴직금의 50/100 감하여 지급한 후 그 감액 사유가 소급하여 소멸되었을 때에는 그 감액된 금액에 「민법」 제379조에 따른 이자를 가산하여 지급한다.

③ 재직 중의 사유로 금고 이상의 형에 처할 범죄행위로 인하여 수사가 진행 중이거나 형사재판이 계속 중일 때에는 퇴직금의 50/100을 지급 정지할 수 있다. 이 경우 퇴직금의 제한사유에 해당하지 아니하게 되었을 때에는 그 지급 정지하였던 금액에 「민법」 제379조에 따른 이자를 가산하여 지급한다.

[본조신설 2022. 12. 22.]

제8조(지급방법) ① 퇴직금은 청구시부터 2주일 이내에 총액을 현금으로 지급한다. 다만, 당사자간의 합의에 의하여 기일을 연장할 수 있다.

② 임대금 기타 납부의무액이 있을 경우에는 그 금액을 퇴직금에서 공제하고 지급한다.

제9조(사망시의 수급순위) 사망퇴직의 경우 퇴직금 수급순위는 근로기준법 시행령 제61조 내지 제63조의 규정을 준용한다.

제10조(사정변경) 이 규정은 다음 각호의 1에 해당하는 사유가 발생하는 경우에는 그 적용을 제한하거나 이를 개폐할 수 있다.

1. 연금 또는 이와 유사한 사회보장제도가 실시된 때

2. 광주과기원 운영을 지속할 수 없는 중대한 사태가 발생한 때

3. 기타 이 규정의 정상시행을 불능케 하는 사태가 발생한 때

제11조(퇴직금 사용의 제한) 퇴직급여충당금은 자금유동성을 확보하여 건실하게 운

용되어야 하며, 퇴직금지급 이외의 용도로 사용할 수 없다. 다만, 불가피하게 사용
하여야 할 경우에는 이사회의 의결을 거쳐야 한다.<개정 1999. 12. 15>

제12조(위임규정) 이 규정 시행에 필요한 세부사항은 총장이 따로 정한다. <개정
2010. 03. 03>

부 칙 <1996. 8. 8>

①(시행일) 이 규정은 이사회 승인을 받은 날로부터 시행한다.

②(경과조치) 이 규정 시행이전에 임용된 자의 근속년수는 최초 임용일로부터 기산
한다.

부 칙 <1997. 3. 28>

①(시행일) 이 규정은 이사회의 승인을 받은 날로부터 시행한다.

부 칙 <1999. 12. 15>

①(시행일) 이 규정은 1999년 7월 1일부터 시행한다.

②(경과조치)

1. 이 규정 시행당시 재직중인 상근임원 및 교직원에 대하여는 1999년 6월 30일
을 기준으로 종전규정에 따라 일괄 정산하여 지급한다.
2. 이 규정 시행일 이후 퇴직금은 매 년도마다 다음년도 1월 30일까지 일괄정산
하여 지급한다.
3. 이 규정에도 불구하고 1999년 6월 30일 중간정산 후 1999년도 및 2000년도의
퇴직금 계산은 월할계산한다.

부 칙 <2010. 03. 03>

①(시행일) 이 규정은 총장의 승인을 받은 날로부터 시행하고 차기 이사회에 보고
한다.

부 칙 <2022. 12. 22>

①(시행일) 이 규정은 이사회의 승인을 받은 날로부터 시행한다.